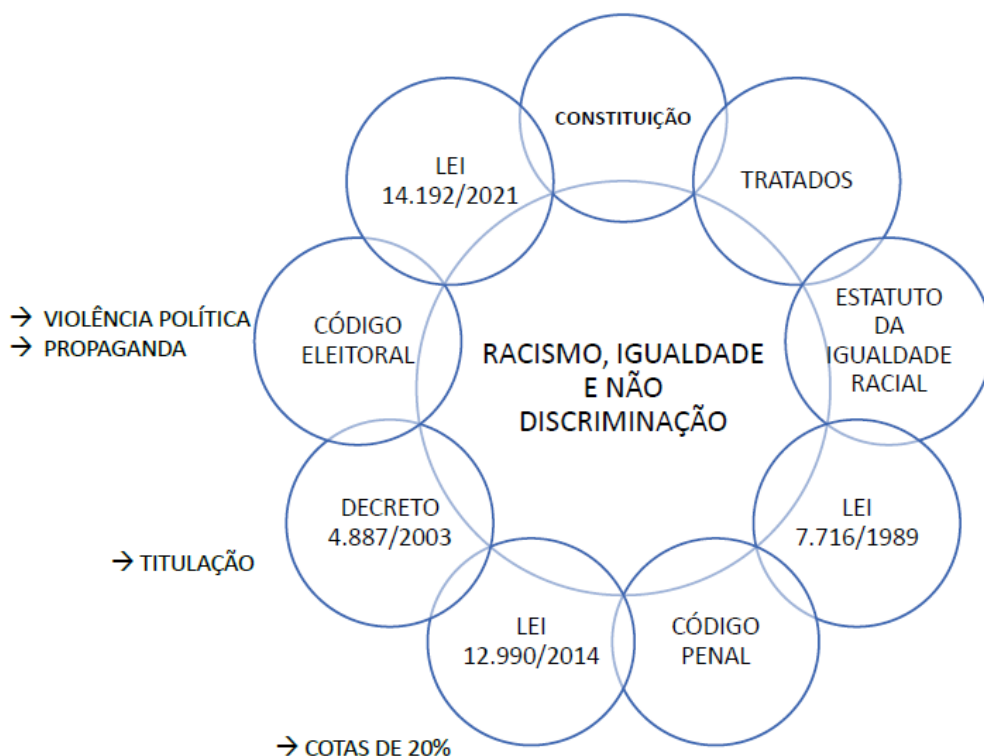


IGUALDADE RACIAL DE GÊNERO: LEI FEDERAL N. 12.288/2010

Nesta aula falaremos sobre o Estatuto da Igualdade Racial e os sistemas de igualdade.



Com o esquema acima, percebe-se que o racismo é um problema ligado à igualdade e ao direito de não ser discriminado.

Na Constituição existem dispositivos que vedam o racismo e a discriminação e asseguram a igualdade.

Existem tratados internacionais, dos quais o Brasil faz parte, que tratam do combate ao racismo e à discriminação e complementam a CF.

Existem também: o Estatuto da Igualdade Racial; a Lei n. 7.716/1989 (lei que examinaremos hoje); o próprio Código Penal (crime de injúria racial e crimes motivados por motivos raciais, considerados motivos torpes); a Lei n. 12.990/2014 (sobre as cotas); o Decreto n. 4.887/2003 (sobre a titulação de terras quilombolas); o Código Eleitoral (que trata de violência política contra a mulher, inclusive no contexto de raça e cor da mulher); e a Lei 14.192/2021.

ANOTAÇÕES



Obs.: a Lei n. 12.990/2014 e o Decreto n. 4.887/2003 **já foram julgados pelo STF, que validou a constitucionalidade de ambos.**



O problema aqui é pensar no racismo e na discriminação como formas de marginalizar as pessoas, excluí-las do exercício de seus direitos civis, jurídicos, políticos, econômicos, sociais e culturais.

Por isso que a CF veda qualquer atividade pública ou privada que atente contra a dignidade da pessoa humana que aparece já em seu art. 1º. Veja abaixo:

O BRASIL CONTRA O RACISMO

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V – o pluralismo político.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

ANOTAÇÕES

[...]

VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à **igualdade**, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Obs.: o direito à igualdade está na isonomia, a equalização das normas e dos procedimentos jurídicos entre os indivíduos, garantindo que a lei será aplicada de forma igualitária entre as pessoas, levando em consideração suas desigualdades para a aplicação dessas normas. Ou seja, todo o relacionamento com o Estado, em suas diversas facetas, e com outros cidadãos, deve ser livre de racismo e discriminação.



10m

No contexto brasileiro, o combate ao racismo concerne apenas aos negros e pardos, porém também existe racismo referente a outras raças e etnias (como a asiáticos, judeus e mulçumanos, por exemplo).

XLII – a prática do **racismo** constitui **crime inafiançável e imprescritível**, sujeito à **pena de reclusão**, nos termos da lei;

Obs.: o crime de racismo e o crime de injúria racial são equiparáveis, logo o crime e injúria racial também é imprescritível.

→ **CAUIDADO:** O RACISMO NÃO É LISTADO COMO CRIME HEDIONDO.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXX – **proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo** de sexo, idade, **cor** ou estado civil;

Aqui, a intenção é evitar o racismo e a discriminação laboral, evitando também a diferenciação salarial por conta de sexo, idade, cor ou estado civil. A exceção é se a escolha de raça/cor seja essencial: por exemplo, um filme sobre a escravidão obrigatoriamente deve contar com atores negros como escravos e atores brancos como os senhores de engenho. Em outras situações, não faria sentido.



15m

Veja a previsão sobre as terras quilombolas:

ANOTAÇÕES

DECRETO N. 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003.

Observação: note que, quando se fala em comunidades remanescentes de quilombos, são aquelas populações que, em certo momento, saíram das senzalas e fazendas onde eram explorados para constituir comunidades livres, sejam elas próximas ou distantes das cidades.

É necessário garantir que essas terras sejam demarcadas e tituladas coletivamente para os quilombolas, algumas já ocupadas por séculos – terras estas que podem ser públicas (do Estado, do município ou da União), devolutas (de ninguém) ou podem ser terras privadas que foram ocupadas há muito tempo, ocorrendo o processo de desocupação.



Art. 1º Os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão procedidos de acordo com o estabelecido neste Decreto.

Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Vide ADIN n. 3.239

§ 1º Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade.

§ 2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural.

§ 3º Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental.

Art. 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, dentro de sessenta dias da publicação deste Decreto.

§ 2º Para os fins deste Decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, acordos e instrumentos similares com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, organizações não governamentais e entidades privadas, observada a legislação pertinente.

§ 3º O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo INCRA ou por requerimento de qualquer interessado.

§ 4º A autodefinição de que trata o § 1º do art. 2º deste Decreto será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que expedirá certidão respectiva na forma do regulamento.

ANOTAÇÕES

Art. 4º Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada.

Art. 5º Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento previsto neste Decreto.

O RACISMO E OS COMPROMISSOS INTERNACIONAIS DO BRASIL

Sabe-se que, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, foram mortas em torno de 6 milhões de pessoas por serem de uma religião diferente (judeus), ciganos ou terem nascido ou adquirido alguma deficiência, tudo em nome de um ideal de uma suposta supremacia racial branca.

Ainda hoje no Brasil existem pessoas que se identificam com essa ideologia e são conhecidas como neonazistas. Esse é um fenômeno curioso, pois dificilmente haverá uma pessoa 100% branca no Brasil, graças à forte miscigenação que houve durante nosso processo de colonização.



Veja a linha do tempo abaixo:



Alguns exemplos:

PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (1966)

ARTIGO 2

1. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, **sem discriminação alguma por motivo de raça, cor,**

ANOTAÇÕES

sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição.

→ DECRETO N. 592/1992

PIDESC (1966) DECRETO N. 591/1992

ARTIGO 2º

1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.

2. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a garantir que os direitos nele enunciados se exercerão **sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação.**

PROTOCOLO DE SAN SALVADOR (1988) (DECRETO 3.321/1999)

Artigo 3

Obrigações de Não Discriminação

Os Estados-Partes neste Protocolo comprometem-se a garantir o exercício dos direitos nele enunciados, **sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.**



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 11/01/2022 | Edição: 7 | Seção: 1 | Página: 1

Órgão: Ato do Poder Executivo

DECRETO Nº 10.932, DE 10 DE JANEIRO DE 2022

Promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmado pela República Federativa do Brasil, na Guatemala, em 5 de junho de 2013.

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL

A tabela abaixo é de 2010, mas tenha em mente que o Brasil é um país desigual desde sua descoberta, no ano de 1500. Quando os colonizadores portugueses chegaram aqui, eles já discriminavam os índios.

DISPOSIÇÕES PRELIMARES (I)	DIREITOS FUNDAMENTAIS (II)	SISTEMA NACIONAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (III)	DISPOSIÇÕES FINAIS (IV)
• Arts. 1º a 5º	DIREITO À SAÚDE; EDUCAÇÃO; CULTURA; ESPORTE E LAZER; LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E CRENÇA; LIVRE EXERCÍCIO DOS CULTOS RELIGIOSOS; ACESSO À TERRA; DIREITO A MORADIA; ADEQUADA; DIREITO AO TRABALHO; MEIOS DE COMUNICAÇÃO.	DISPOSIÇÃO PRELIMINAR OBJETIVO ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA OUVIDORIAS PERMANENTES ACESSO À JUSTIÇA E À SEGURANÇA • FINANCIAMENTO DAS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	• Arts. 58 a 65

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vladimir Aras.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
